

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3331/2538

นางฐณวรรณ เอื้อภัสสรพันธุ์
พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ร้อง

นายอักรชัย ศรีจันทร์นนท์

จำเลย

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 4, มาตรา 11 (8)

เมื่อมีการผิดสัญญาประกันจำเลยเกิดขึ้น พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายของ
แผ่นดินต้องเป็นผู้ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้นตามพ.ร.บ.
พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (8) ซึ่งหมายถึงการขอให้ศาลออกหมายบังคับ
คดีและจัดการอื่นใดในทางอรรถคดี รวมถึงการนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน
ของผู้ประกันเพื่อเป็นผลให้ได้เงินค่าปรับตามคำสั่งศาล หาใช้หน้าที่ของศาลหรือเจ้า
พนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลไม่

เมื่อมีการผิดสัญญาประกันจำเลยเกิดขึ้น พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายของ
แผ่นดินต้องเป็นผู้ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้นตามพ.ร.บ.
พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (8) ซึ่งหมายถึงการขอให้ศาลออกหมายบังคับ
คดีและจัดการอื่นใดในทางอรรถคดี รวมถึงการนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน
ของผู้ประกันเพื่อเป็นผลให้ได้เงินค่าปรับตามคำสั่งศาล หาใช้หน้าที่ของศาลหรือเจ้า
พนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลไม่

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รางฆาณูร-อรร่วม หุตางกูร)

ศาลแขวงพระโขนง - นายวิเชียร วชิรประทีป

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ